

1501374-74.2021.8.26.0637

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Anexo do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Anexo do Juizado Especial Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital:

1501374-74.2021.8.26.0637

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ROGERIO GARCIA RODRIGUES VIANA

Aos 27 de julho de 2022, às 10:00h, na sala de audiência virtual do Anexo do Juizado Especial Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelo Comunicado CG nº 208/2022 tudo conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura (Provimentos CSM nºs 2.554/2020 e 2.557/2020) e pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 314/2020), sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça LUCILA AKEMI NAKAGAWA, do(a) Dr(a). Defensor ANGELICA CRISTINA VILLA DA SILVA e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(à) Defensor(a), que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), a Defesa do réu provará sua inocência no transcorrer do processo". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferido o seguinte despacho: "Por haver indícios de autoria e prova da materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público e passo à instrução do feito". Na sequência, foi(ram) ouvida(s) 01 testemunha(s) do rol acusatório (PM ANDERSON LUIS) e o(a) réu(é) foi interrogado(a) sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Pelo Ministério Público foi dito que desistia da oitiva da testemunha EVANDRO PARDO SOARES, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi

determinada a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "Rogério Garcia Rodrigues Viana foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 15h43min, na Rua Pedro Alexandre da Silva, ParqueUniversitário, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) cigarro de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 0,94 g, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06 e laudo pericial de fls. 09/11 e 18/21, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação penal merece ser julgada PROCEDENTE. A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 06, e pelos laudos periciais de fls. 09/11 e 18/21, bem como pela prova oral colhida nos autos. A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa do acusado. Interrogado, o réu Rogério Garcia Rodrigues Viana confirmou que a droga era de sua propriedade e para uso pessoal. O Policial Civil Anderson Luís dos Reis Pacheco declarou que realizavam abordagem, contra quem havia sido expedido mandado de prisão referente a outro processo. Assim, realizaram a prisão do réu e o encaminharam à delegacia, onde, em revista pessoal, lograram encontrar na posse do acusado um cigarro de maconha, sendo admitido que era para uso pessoal. Com efeito, é inconteste a subsunção da conduta do acusado ao tipo legal do artigo 28, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais são claros e verossímeis no sentido de ter localizado o cigarro de maconha em poder do réu. Ademais, a localização da droga se deu em meio à revista e coaduna com o contexto da prova produzida, bem assim o que ordinariamente se verifica em casos semelhantes de apreensão de entorpecentes. Nessa medida vale citar a jurisprudência: "Para a tipificação do delito, basta que o agente tenha sido surpreendido, tendo consigo substância entorpecente, ainda que em quantidade ínfima, pois, cuidando-se de crime de perigo, sua configuração está vinculada à propriedade da droga, ao risco social e à saúde pública, e não à comprovação da lesividade da conduta ou à quantidade apreendida" (TJSP, Ap. 263.353-3/0, 1º Câml., j. 21-12-1998, rel. Dês. Raul Motta, RT 765/584). Desta forma, demonstrada e provada a autoria e a materialidade delineadas na exordial é de rigor a condenação do acusado. A sanção, considerando as circunstâncias do caso concreto e a fim de que não se descure do caráter repressivo, deve ser a de advertência. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, requer seja julgada procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, nos termos acima expostos.". Dada a palavra à Defesa, assim se manifestou: "Excelência, o acusado dever ser absolvido, pois a conduta praticada é atípica. A recorrente discussão pelo STF sobre o uso de entorpecentes configurar ou não infração penal, deve ser levada em conta em decisões neste sentido, pois, uma vez que o próprio supremo está em discussão sobre tal assunto, é relevante entender que ainda é um assunto controverso e polemico, portanto, passível de alterações. A criminalização do uso de drogas é uma punição desproporcional ao usuário, ineficaz no combate as drogas, além de infringir o direito constitucional à personalidade. Logo, deve-se ter consciência de que a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas não representa crime, já que não há ofensa ao bem jurídico que supostamente visa a proteger, qual seja, a saúde pública. Condenar o acusado pelo art. 28 desta lei, é ferir o princípio da ofensividade, pois o bem jurídico tutelado não oferece perigo para a sociedade, já que a quantidade de drogas encontrada foi ínfima. Desta forma, Excelência, sendo o art. 28 da lei 11.343/06 inconstitucional, a conduta acima pode ser considera atípica, e o acusado deve ser absolvido com fulcro no artigo 386, III, do CPP, tendo em vista que o fato não constitui infração penal.". Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo exame químico-toxicológico (fls. 09/11 e 18/21) e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O depoimento do agente público, em Juízo, corroborado pela apreensão da droga em seu poder, são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Os elementos colhidos em solo policial corroboram as provas produzidas, reforçando-

as. O acusado foi interrogado e disse que a droga era para seu consumo. Assinou seu depoimento à fl. 05. Aliás, nada há nos autos a demonstrar tendência odiosa em incriminar falsamente o réu. Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com os elementos colhidos em solo policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Ademais, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicoticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388). No mais, não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando a circunstâncias do caso, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu ROGÉRIO GARCIA RODRIGUES VIANA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Homologo a renúncia do prazo recursal, tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data. A advertência foi feita na própria audiência. Portanto, cumprida a pena desde já, julgo extinta(s) a(s) punibilidade(s) de ROGÉRIO GARCIA RODRIGUES VIANA, com qualificação(ões) nos autos, face ao cumprimento integral da pena, com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84. Ausente interesse recursal do autor do fato e do próprio Ministério Público, que opinou pela extinção do feito, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado, procedendo-se às devidas anotações junto ao sistema e comunicações ao IIRGD e TRE e Setor de armas e objetos apreendidos. Nos termos do artigos 524-B e 525, ambos das NSCGJ, determino a destruição do(s) entorpecente(s) apreendido(s) nestes autos, bem como de sua(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova, além de eventual(is) recipiente(s) que porventura o(s) tenha acondicionado(s). Oficie-se à d. Autoridade Policial para as

providências necessárias, servindo o presente, por cópia, como ofício. Após, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Eu, Diego Vicentim Januário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006